

स्थानीय_तह_नरिवाचन_ऐन_२०७३

English title: Local Level Election Act, 2017

स्थानीय तह नरिवाचन ऐन, २०७३ । प्रमाणीकरण तथा प्रकाशन मिति २०७३ । १ । २८ । संशोधन गर्ने ऐन । १. स्थानीय तह नरिवाचन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७४ २०७४ । ०२ । २६ । २. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । संवत् २०७३ सालको ऐन नं. २५ । स्थानीय तहको नरिवाचन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: स्थानीय तहको नरिवाचन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २१६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "स्थानीय तह नरिवाचन, २०७३" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- (क) "अदालत" भन्नाले सम्बन्धित प्रदेशको उच्च अदालत सम्झनु पर्छ । (ख) "अध्यक्ष" भन्नाले गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ग) "अल्पसङ्ख्यक" भन्नाले तत्काल अगाडि भएको राष्ट्रिय जनगणनाको आधारमा संविधानको धारा ३०६ को उपधारा (१) को खण्ड (क) को अधीनमा रही नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिमका जातीय, भाषिक र धार्मिक समूह सम्झनु पर्छ । (घ) "आयोग" भन्नाले संविधानको धारा २४५ बमोजिमको नरिवाचन आयोग सम्झनु पर्छ । (ङ) "उपप्रमुख" भन्नाले नगर कार्यपालिकाको उपप्रमुख सम्झनु पर्छ । (च) "उपाध्यक्ष" भन्नाले गाउँ कार्यपालिकाको उपाध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (छ) "उम्मेदवार" भन्नाले स्थानीय तहको कुनै नरिवाचनको लागि दफा १८ बमोजिम मनोनयन गरिएको व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (ज) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (झ) "दल" भन्नाले प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम नरिवाचन प्रयोजनको लागि आयोगमा दर्ता भएको राजनीतिक दल सम्झनु पर्छ । (ञ) "नरिवाचन" भन्नाले स्थानीय तहको नरिवाचन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले उपनरिवाचनलाई समेत जनाउँछ । (ट) "नरिवाचन अधिकृत" भन्नाले दफा ७ बमोजिम आयोगबाट नियुक्त भएको मुख्य नरिवाचन अधिकृत र नरिवाचन अधिकृत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सहायक नरिवाचन अधिकृतलाई समेत जनाउँछ । (ठ) "प्रमुख" भन्नाले नगर कार्यपालिकाको प्रमुख सम्झनु पर्छ । (ड) "मतदाता" भन्नाले देहाय बमोजिमको नरिवाचनको लागि प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको देहाय बमोजिमको व्यक्तिसम्झनु पर्छ:- (१) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुखको नरिवाचनका लागि सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, (२) गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको लागि सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, (३) गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा महिला, दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट नरिवाचति हुने सदस्यको नरिवाचनका लागि सम्बन्धित गाउँ सभा वा नगर सभाका सदस्य, (४) जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यको नरिवाचनको लागि प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष । (ढ) "मतदाता परिचयपत्र" भन्नाले मतदान गर्ने प्रयोजनका लागि प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम आयोगले उपलब्ध गराएको फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र सम्झनु पर्छ ।

(ण) "मतदान अधिकृत" भन्नाले दफा ११ बमोजिम नियुक्त भएको मतदान अधिकृत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सहायक मतदान अधिकृतलाई समेत जनाउँछ । (त) "मतपत्र" भन्नाले नरिवाचनमा मतदान गर्नका लागि व्यवस्था गरिएको मतपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विद्युतीय उपकरणबाट मतदान हुने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो विद्युतीय उपकरणमा प्रयोग हुने मतपत्र वा त्यस्तो उपकरणमा जडित डिजिटल मतपत्रलाई समेत जनाउँछ । (थ) "मतपेटिका" भन्नाले मत सङ्केत गरेको मतपत्र राख्नका लागि आयोगले व्यवस्था गरेको मतपेटिका सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरेकोमा त्यसरी मतदान गरेको मत सङ्केतलाई अभिलेख गर्ने विद्युतीय उपकरणलाई समेत जनाउँछ । (द) "वडा अध्यक्ष" भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ध) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा सम्झनु पर्छ । (न) "सदस्य" भन्नाले गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा सदस्य तथा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ । (प) "संविधान" भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । नरिवाचन कार्यक्रम तथा नरिवाचन प्रणाली । ३. नरिवाचन: (१) सदस्यको नरिवाचन गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुनेछ । तर यो ऐन प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो पटकको नरिवाचनको हकमा दफा ४ बमोजिम तोकिएको मितिमा नरिवाचन हुनेछ । (२) जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाअध्यक्ष एवं नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाअध्यक्षको पदावधि समाप्त नहुँदै नजिको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा बाँकी पदावधिको लागि नरिवाचन आयोगको परामर्श लई नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त पद उपनरिवाचनद्वारा पूर्त गरिनेछ । तर एक वर्ष भन्दा कम पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा उपनरिवाचन गरिने छैन । ४. नरिवाचनको मिति तोकने: (१) नेपाल सरकारले स्थानीय तहको नरिवाचन गराउन मिति तोकनेछ । तर त्यस्तो नरिवाचनको मिति तोकनुभन्दा अघि नेपाल सरकारले आयोगको परामर्श लनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको मितिमा एकै चरणमा नरिवाचन

सम्पन्न गराउन सम्भव नभएमा तोकिएको मतिबाट नरिवाचन शुरु हुने गरी दुई वा दुई भन्दा बढी चरणमा नरिवाचन सम्पन्न गर्न अलग अलग मति सिमेत तोक्न सकिन्छ । (३) उपदफा (२) बमोजमि नरिवाचन मति तोकदा सामान्यतया एउटा प्रदेशको सबै स्थानीय तहका सदस्यको नरिवाचन एकै चरणमा सम्पन्न हुने गरी तोकनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि अलग अलग मतिमा सम्पन्न भएको नरिवाचन उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको मतिमा सम्पन्न भएको मानिन्छ । (५) उपदफा (१) र (२) बमोजमि नरिवाचन मति तोकिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ५. नरिवाचन कार्यक्रमको सूचना: (१) दफा ४ बमोजमि नरिवाचनको मति तोकिएको सूचना प्रकाशित भएपछि आयोगले नरिवाचन कार्यक्रमको सूचना प्रकाशन गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको नरिवाचन कार्यक्रममा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने, मनोनयनपत्र दर्ता भएको उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्ने, उम्मेदवारको वरिधमा उजुरी दनि, मनोनयनपत्र जाँच गर्ने, मनोनयन भएको उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने, उम्मेदवारले नाम फर्ति लनि, उम्मेदवारको अन्तमि नामावली प्रकाशन गर्ने, उम्मेदवारलाई नरिवाचन चनिह प्रदान गर्ने र मतदान गर्ने मति, समय र स्थान उल्लेख गरेको हुनु पर्नेछ । (३) यस दफा बमोजमिको नरिवाचन कार्यक्रम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिन्छ । (४) उपदफा (१) बमोजमि नरिवाचन आयोगले प्रकाशन गरेको नरिवाचन कार्यक्रम बमोजमिको सूचना सम्बन्धित नरिवाचन अधिकृतले नरिवाचन अधिकृतको कार्यालयमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमि नरिवाचन कार्यक्रम प्रकाशन गर्दा उम्मेदवारको अन्तमि नामावली प्रकाशन भए पछि नरिवाचन प्रचार प्रसारको लागि बिहीमा पन्ध्र दिनको अवधि रहने गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ६. नरिवाचन प्रणाली: (१) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षको नरिवाचनमा गोप्य मतदानको प्रकृयाद्वारा एक पद एक मतको आधारमा पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली अपनाइनेछ । (२) गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिका एकजना दलति महिला सहति दुई महिला वडा सदस्य र दुई वडा सदस्यको नरिवाचनमा गोप्य मतदानको प्रकृयाद्वारा प्रत्येक सदस्यको लागि दिइने एक एक मतको आधारमा सबै भन्दा बढी मत ल्याउने दुई दुई जना नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली अपनाइनेछ । (३) गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकाका महिला सदस्यको लागि सम्बन्धित गाउँ सभा वा नगर सभाका सदस्यले आफू मध्येबाट गाउँ कार्यपालिकाको हकमा सबै भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने चार जना र नगर कार्यपालिकाको हकमा सबै भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने पाँच जना नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणालीको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा नरिवाचन गर्नेछन् । (४) गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकाका दलति वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट हुने सदस्यको लागि सम्बन्धित गाउँ सभा वा नगर सभाका सदस्यले गाउँ कार्यपालिकाको हकमा सबै भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई जना र नगर कार्यपालिकाको हकमा सबै भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने तीन जना नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणालीको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा नरिवाचन गर्नेछन् । (५) जिल्ला समन्वय समितिको लागि सम्बन्धित जिल्ला सभाका सदस्यले सम्बन्धित जिल्ला भित्रका गाउँ सभा वा नगर सभाका सदस्यहरु मध्येबाट एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलति वा अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिलाई नरिवाचति गर्नेछन् । (६) उपदफा (३) र (४) बमोजमिको महिला, दलति वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट हुने सदस्यको नरिवाचन प्रणाली तथा उपदफा (५) बमोजमिको जिल्ला समन्वय समितिको नरिवाचन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-३ । मुख्य नरिवाचन अधिकृत, नरिवाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत र अन्य कर्मचारी ।

७. नरिवाचन अधिकृतको नयुक्ति: (१) संविधान, यस ऐन तथा प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजमि नरिवाचनमा सम्पादन गर्नु पर्ने काम गर्न वा गराउनका लागि प्रत्येक जिल्लामा आयोगले एक जना मुख्य नरिवाचन अधिकृत र आवश्यकता अनुसार नरिवाचन अधिकृत नयुक्त गर्नेछ । (२) आयोगले न्याय परिषद्को परामर्शमा जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य नरिवाचन अधिकृत र न्याय सेवा आयोगको परामर्शमा न्याय सेवाका राजपत्राङ्कति अधिकृतलाई नरिवाचन अधिकृतमा नयुक्ति गर्नेछ । तर यसरी नरिवाचन अधिकृत नयुक्ति गर्दा न्याय सेवाका राजपत्राङ्कति अधिकृतलाई मात्र नयुक्ति गर्न नसकिएमा नजामती सेवाभित्रका अन्य सेवाका राजपत्राङ्कति अधिकृतलाई समेत नयुक्ति गर्न सकिन्छ । ८. मुख्य नरिवाचन अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) आयोगको निर्देशनको अधीनमा रही आफूलाई तोकिएको जिल्लाभित्रको नरिवाचन सम्बन्धी कामको समन्वय र सुपरीवेक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दनि मुख्य नरिवाचन अधिकृतको कर्तव्य हुनेछ । (२) मुख्य नरिवाचन अधिकृतले आफूलाई तोकिएको जिल्लाको जिल्ला सदरमुकाम रहेको स्थानीय तहको नरिवाचन अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग समेत गर्नेछ । ९. नरिवाचन अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) आयोग र मुख्य नरिवाचन अधिकृतको निर्देशनको अधीनमा रही आफूलाई तोकिएको स्थानीय तहको नरिवाचनमा यस ऐन बमोजमि नरिवाचन गराउने सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही स्वच्छ, नष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा गर्न गराउनु नरिवाचन अधिकृतको कर्तव्य हुनेछ । (२) नरिवाचन अधिकृतको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) नरिवाचन अधिकृतले नरिवाचनको काम गर्न खाटाएको कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार आफ्नो अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । १०. सहायक नरिवाचन अधिकृत र अन्य कर्मचारीको नयुक्ति: (१) नरिवाचन अधिकृतले आयोगले तोके बमोजमिको सङ्ख्यामा सहायक नरिवाचन अधिकृत र अन्य कर्मचारीहरु नयुक्त गर्न सक्नेछ । (२) नरिवाचन अधिकृतले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका कर्मचारी वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संस्थाका कर्मचारी वा विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयका

शिक्षक वा कर्मचारीलाई नरिवाचन सम्बन्धी कुनै काममा खटाउन वा लगाउन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजमि नरिवाचनको लागि कर्मचारी तथा शिक्षक खटाउँदा कर्मचारीको हकमा आफ्नो घर ठेगाना रहेको स्थानको सम्बन्धति वडामा र शिक्षकको हकमा कार्यरत स्थान र आफ्नो घर ठेगाना रहेको स्थानको सम्बन्धति वडामा नपर्ने गरी खटाइनेछ ।

११. मतदान अधिकृतको नयुक्तिः (१) नरिवाचन अधिकृतले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका कर्मचारी वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नयिन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालति संस्थाका कर्मचारी वा वशिवदियालय वा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीलाई मतदान अधिकृत वा सहायक मतदान अधिकृत नयुक्ति गरि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि मतदान अधिकृत वा सहायक मतदान अधिकृत नयुक्ति गर्दा कर्मचारीको हकमा आफ्नो घर ठेगाना रहेको स्थानको सम्बन्धति वडामा र शिक्षकको हकमा कार्यरत स्थान र आफ्नो घर ठेगाना रहेको स्थानको सम्बन्धति वडामा नपर्ने गरी नयुक्ति गरिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि नयुक्ति मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतले यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वा जारी भएको आदेशले तोके बमोजमिको मतदान गराउने सम्बन्धी सम्पूर्ण काम स्वच्छ, नष्टिपक्ष र स्वतन्त्र रुपमा सम्पन्न गराउनु पर्नेछ । (४) मतदान अधिकृत तथा सहायक मतदान अधिकृतको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार आयोगले जारी गरेको आदेश, निर्देशन र निर्देशिकामा उल्लेख भए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-४ । उम्मेदवार तथा मनोनयनपत्र । १२. उम्मेदवारको योग्यताः कुनै व्यक्ति नरिवाचनमा उम्मेदवार हुन देहायको योग्यता पूरा गरेको हुनु पर्नेछ :- । (क) नेपालको नागरिक, । (ख) एक्काईस वर्ष उमेर पूरा भएको, । (ग) गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धति वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको र । (घ) कुनै कानूनले अयोग्य नभएको । १३. उम्मेदवारको अयोग्यताः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको व्यक्ति नरिवाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिन्छः- । (क) दफा १२ बमोजमिको योग्यता नभएको, । (ख) गैर नेपाली नागरिक, । (ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नयिन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको, । (घ) कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नयिन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको, । स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि "स्थानीय तह" भन्नाले यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका गाउँ विकास समिति, नगरपालिका वा जिल्ला विकास समितिलाई समेत जनाउँछ । (ङ) नरिवाचन सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगसिकेको मितिलि दुई वर्ष भुक्तान नगरेको, । (च) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबखिन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखि अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाई वा कुनै कसूरमा जन्मकैद वा बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तमि भएको, । (छ) सङ्गठति अपराध सम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसूरमा बीस वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिलि छ वर्ष पूरा नभएको, ।

(ज) जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, बोक्सी वा बहुविवाह सम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिलि तीन वर्ष पूरा नभएको, । (झ) खण्ड (च) र (छ) मा उल्लिखित कसूर बाहेक अन्य कसूरमा पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिलि छ वर्ष पूरा नभएको, । (ञ) प्रचलति कानून बमोजमि कालोसूचीमा रहेको सो अवधिभर, । (ट) कैदमा बसेकोमा कैद बसेको अवधिभर, । (ठ) मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको, । (ड) प्रचलति कानूनले अयोग्य भएको । १४. उम्मेदवारी रद्द हुनेः (१) कुनै उम्मेदवार नरिवाचन परिणाम घोषणा नहुँदै दफा १३ बमोजमि अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठी तत्सम्बन्धमा आवश्यक छानबनि गरी नरिवाचन अधिकृतले अयोग्य भएको ठहर गरेमा त्यस्तो उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि उम्मेदवारी रद्द गर्नु अघि नरिवाचन अधिकृतले सम्बन्धति उम्मेदवारलाई कम्तीमा चौबीस घण्टाको समय दिई आफ्नो सफाई पेश गर्न मौका दनु पर्नेछ । १५. पद मुक्त हुनेः (१) कुनै सदस्यको पदमा नरिवाचति व्यक्तिदफा १३ बमोजमि अयोग्य रहेको अदालतबाट ठहर भएमा नजि त्यस्तो पदबाट मुक्त हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पद मुक्त भएको जानकारी आयोगले सम्बन्धति व्यक्तिलाई दनु पर्नेछ । (३) कुनै सदस्यको पदमा नरिवाचति व्यक्तिको अयोग्यता सम्बन्धमा अदालतमा उजुरी दनि सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १६. उम्मेदवारको उमेरको गणनाः नरिवाचनमा उम्मेदवार हुनको लागि उम्मेदवारको उमेरको गणना गर्दा मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने मितिसम्ममा एक्काईस वर्ष उमेर पूरा गरेको हुनु पर्नेछ । १७. उम्मेदवारको मनोनयनः (१) दफा १३ बमोजमि अयोग्यता नभएको व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजमि हुने नरिवाचनमा तोकिए बमोजमि उम्मेदवार मनोनयन गर्न सकिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नरिवाचनमा उम्मेदवार मनोनयन गर्दा देहाय बमोजमिका एकजना प्रस्तावक र एकजना समर्थक हुनु पर्नेछः- । (क) गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको पदको लागि सम्बन्धति वडाको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको व्यक्ति, । (ख) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख पदको लागि सम्बन्धति गाउँपालिका वा नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको व्यक्ति, । (ग) गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाका महिला तथा दलति वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट हुने सदस्यको लागि सम्बन्धति गाउँ सभा वा नगर सभाको सदस्य, । (घ) जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यको लागि सम्बन्धति जिल्ला सभाको सदस्य । (३) दलले खडा गरेको उम्मेदवारको सम्बन्धमा त्यस्तो दलले नजिलाई

औपचारिक पत्र समेत दिएको हुनु पर्नेछ र दफा १८ बमोजमि औपचारिक पत्र प्रदान गर्न अधिकार पाएको दलको पदाधिकारीले त्यस्तो पत्रको एक प्रत नरिवाचन अधिकृतलाई समेत पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि मनोनयनपत्र पेश गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये पचास प्रतशित महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

तर दलले एकजना मात्र उम्मेदवारी दिएमा यो उपदफाको प्रावधान लागू हुने छैन । (५) उपदफा (१) बमोजमि गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिका महिला वडा सदस्य पदमा मनोनयनपत्र पेश गर्दा दलले कम्तीमा एक जना दलति महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । तर दलले एक जना मात्र महिला वडा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएमा यो उपदफाको प्रावधान लागू हुने छैन । (६) उपदफा (१) बमोजमि कुनै व्यक्तिलाई मनोनयन गरिएको अवस्थामा नजिले मनोनयनपत्रमा आफ्नो मज्जुरी लेखी दस्तखत समेत गर्नु पर्नेछ । (७) कुनै व्यक्तिलाई एउटा नरिवाचनको लागि बिडीमा दुई मनोनयनपत्रद्वारा मनोनयन गर्न सकिनेछ । १८. मनोनयनपत्र प्रमाणित गर्ने अधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) दलको तर्फबाट उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्न अधिकार पाएको दलको पदाधिकारीको नाम, थर, पद र नजिको दस्तखतको नमूना त्यस्तो दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति वा सो सरहको समितिले तोकेको सो समिति वा प्रदेश समितिको पदाधिकारीले प्रमाणित गरी उम्मेदवारको लागि पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । मनोनयनपत्र दाखला गर्ने अन्तमि मिति अगावै आयोगले तोकेको अवधिभित्र आयोगलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ र आयोगले त्यस्तो विवरण मनोनयनपत्र दर्ता गर्न तोकिएको मिति अगावै सम्बन्धित नरिवाचन अधिकृत समक्ष पठाइसक्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि रीत नपुर्याई मनोनयनपत्र दाखला भएको अवस्थामा त्यस्तो उम्मेदवारलाई सो दलको उम्मेदवार रुपमा मान्यता दिने छैन । १९. मनोनयनपत्रको दर्ता: (१) उम्मेदवारको मनोनयनपत्र उम्मेदवार आफैले वा नजिको प्रतिनिधि वा प्रस्तावक वा समर्थकले सम्बन्धित नरिवाचन अधिकृत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पेश भएको मनोनयनपत्र सम्बन्धित नरिवाचन अधिकृतले यस ऐन बमोजमि रीतपूर्वकको छ वा छैन हेरी रीतपूर्वकको भए दर्ता गरी तोकिए बमोजमिको नसिसा मनोनयनपत्र दर्ता गर्न ल्याउने व्यक्तिलाई दनु पर्नेछ । (३) नरिवाचन अधिकृतले प्रस्तावक वा समर्थक नभएको वा प्रस्तावक वा समर्थक दोहोरिएको वा यस ऐन बमोजमिको धरौटी राखेको नसिसा नभएको वा प्रस्तावक वा समर्थक वा उम्मेदवार हुने व्यक्तिको सहीछाप नभएको वा अन्य रीत नपुगेको मनोनयनपत्र दर्ता गर्न ल्याएमा रीत नपुगेको जतिसच्याउन लगाई त्यस्तो मनोनयनपत्र दर्ता गर्नु पर्नेछ । यसरी रीत नपुगेको कुरा सच्याउनु पर्ने व्यहोरा नसच्याई मनोनयनपत्र दर्ता गराउन चाहेमा सोही व्यहोरा मनोनयनपत्रमा जनाई त्यसको सूचना मनोनयनपत्र दर्ता गराउने व्यक्तिलाई दनु पर्नेछ । (४) नरिवाचन अधिकृतले मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने समय समाप्त भएपछि नरिवाचन कार्यक्रमको सूचनामा तोकिएको मिति, समय र स्थानमा मनोनयनपत्र दर्ता भएको उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि प्रकाशित सूचीमा उल्लेखित कुनै उम्मेदवारको योग्यताको सम्बन्धमा उजुरी दनि चाहने उम्मेदवार वा नजिको प्रतिनिधिले नरिवाचन कार्यक्रमको सूचनामा तोकिएको मिति, समय र स्थानमा नरिवाचन अधिकृत समक्ष उजुरी दनि सक्नेछ ।

(६) मनोनयनपत्र साथ उम्मेदवारले पेश गर्नु पर्ने अन्य कागजात तोकिए बमोजमि हुनेछ । २०. मनोनयनपत्रको जाँच: (१) दफा १९ बमोजमि दर्ता भएको मनोनयनपत्र जाँच गर्न नरिवाचन कार्यक्रमको सूचनामा तोकिएको मिति, समय र स्थानमा उम्मेदवार वा नजिको प्रस्तावक, समर्थक वा नजिले लेखित रुपमा अधिकार दिएको एकजना प्रतिनिधि उपस्थित हुनु पर्नेछ । (२) नरिवाचन अधिकृतले उपदफा (१) मा उल्लेख गरिएका व्यक्तिको उपस्थितिमा त्यस्ता सम्पूर्ण उम्मेदवारको मनोनयनपत्र जाँच गर्नेछ । तर त्यसरी उपस्थित हुनु पर्ने कुनै उम्मेदवार वा नजिको प्रस्तावक, समर्थक वा प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा पनि मनोनयनपत्र जाँच गर्न र त्यस सम्बन्धमा कानून बमोजमि नरिणय गर्न यस उपदफाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन । (३) देहायको अवस्थामा नरिवाचन अधिकृतले यस दफा बमोजमि गर्नु पर्ने मनोनयनपत्रको जाँच सम्बन्धी कारबाही स्थगित गर्न सक्नेछ:- । (क) मनोनयनपत्र जाँच गर्ने स्थानमा त्यसरी जाँच गर्ने समयमा हुलदङ्गा लगायत अन्य असामान्य परिस्थिति उत्पन्न भएमा, वा । (ख) प्राकृतिक विपद्को कारणले काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएमा । (४) उपदफा (३) बमोजमि मनोनयनपत्रको जाँच सम्बन्धी कारबाही स्थगित भएमा नरिवाचन अधिकृतले समय र स्थान तोक्यो यथासम्भव छिटो मनोनयनपत्रको जाँच गर्नु पर्नेछ । (५) मनोनयनपत्रको जाँच सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २१. मनोनयनपत्र बदर हुने अवस्था: देहायको अवस्थामा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र बदर हुनेछ:- । (क) संवधान र यस ऐन बमोजमि उम्मेदवारको योग्यता नभएमा, । (ख) उम्मेदवार हुने व्यक्तिको मज्जुरी नभएमा वा नजिको वा नजिको प्रस्तावक र समर्थकको सहीछाप नभएमा वा कीर्ते सहीछाप भएमा, । (ग) दफा ५ को उपदफा (२) बमोजमि तोकिएको समयभित्र मनोनयनपत्र दर्ता नभएमा, । (घ) दफा १७, १८ र १९ मा लेखिए बमोजमि मनोनयनपत्र दाखला नभएमा, । (ङ) दफा ६२ बमोजमिको धरौटी नराखेमा, । (च) यस ऐन बमोजमि अन्य रीत नपुगेको भएमा । २२. उम्मेदवारको नामावली: नरिवाचन अधिकृतले मनोनयनपत्रको जाँच गरिसकेपछि कानून बमोजमि रीत पुगेका मनोनयनपत्र बमोजमिका उम्मेदवारको तोकिए बमोजमि नामावली तयार गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो नामावलीको एक प्रत आफ्नो कार्यालयमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । २३. नाम फर्ति लनि: (१) कुनै उम्मेदवारले आफ्नो नाम उम्मेदवारको नामावलीबाट हटाउनको लागि नाम फर्ति लनि चाहेमा दफा ५ को उपदफा (२) बमोजमि तोकिएको समयभित्र नरिवाचन अधिकृतलाई लेखित सूचना दिई आफ्नो नाम फर्ति लनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नाम फर्ति लिएको

सूचना उम्मेदवार आफैले वा नजिको प्रतनिधिले दाखलिा गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि नाम फरिा लएको सूचना नरिवाचन अधिकृत समक्ष दाखलिा भइसकेपछित्यस्तो सूचना बदर गर्न वा फरिा लनि पाउने छैन ।

(४) उपदफा (१) बमोजमि दाखलिा भएको सूचनाको बारेमा नरिवाचन अधिकृत वशि्वस्त भएमा नाम फरिा लनि उम्मेदवारको नाम उम्मेदवारको नामावलीबाट हटाउनु पर्नेछ र नाम हटाइएको सूचना नरिवाचन अधिकृतले आफ्नो कार्यालयमा तुरुन्त प्रकाशन गर्नेछ । (५) कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएको कुनै उम्मेदवारको सम्बन्धमा त्यस्तो दलको दफा १८ को उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको पदाधिकारीले नजिको नाम फरिा लनि गरी नरिवाचन अधिकृतलाई दफा ५ को उपदफा (२) बमोजमि तोकिएको समयभित्र लेखी पठाएमा नजिलाई उम्मेदवारको रुपमा कायम राखिने छैन । २४. उम्मेदवारको अन्तमि नामावली: (१) दफा ५ को उपदफा (२) बमोजमि उम्मेदवारले नाम फरिा लनि समय समाप्त भएपछि नरिवाचन अधिकृतले बाँकी रहेका उम्मेदवारको नामावली तोकिए बमोजमि तयार गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो नामावलीको एक प्रत आफ्नो कार्यालयमा तुरुन्त प्रकाशन गरी त्यसको एक प्रत आयोगमा पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नामावलीमा उम्मेदवारको नाम नेपाली वर्णानुक्रम अनुसार लेखिनेछ र कुनै दलबाट मनोनति उम्मेदवार भए नजिहरुको मनोनयनपत्रमा लेखिएको ठेगानामा त्यस्तो दलको नाम समेत उल्लेख गरिनेछ । २५. नरिवरीध नरिवाचति: दफा २४ बमोजमि उम्मेदवारको अन्तमि नामावली प्रकाशन गर्दा कुनै पदका लागिजतिजना नरिवाचति हुने हो त्यतिजना वा सो भन्दा कम उम्मेदवार कायम हुन आएमा नरिवाचन अधिकृतले सो पदमा त्यस्तो उम्मेदवार नरिवरीध नरिवाचति भएको भनी तोकिए बमोजमि घोषणा गर्नेछ । २६. नरिवाचन चनिह: (१) यस ऐन बमोजमि हुने नरिवाचनका लागिदल र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई वतिरण गर्ने नरिवाचन चनिह आयोगले नरिधारण गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नरिधारण गरिएको नरिवाचन चनिह दल र उम्मेदवारलाई तोकिए बमोजमि प्रदान गरिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्रदान गरिएको नरिवाचन चनिह त्यस्तो दलका उम्मेदवार वा दल बाहेक अरु कसैले पनप्रयोग गर्न पाउने छैन । (४) उम्मेदवारलाई नरिवाचन चनिह प्रदान गरिसकेपछित्यस्तो उम्मेदवारले आफ्नो दल त्याग गरेमा वा अर्को दलमा प्रवेश गरेमा सो नरिवाचन चनिह परिवर्तन हुन सक्ने छैन । त्यस्तो उम्मेदवार नरिवाचति भएमा सम्बन्धति दलले प्रमाण सहति आयोगमा उजुरी दएमा नजिको सदस्यता खारेज हुनेछ । (५) यस दफा बमोजमि नरिवाचन चनिह वतिरण गर्दा आयोगमा दर्ता कायम रहेको दलको उम्मेदवारलाई आयोगबाट नरिवाचनको प्रयोजनका लागि वतिरण गरिएको नरिवाचन चनिह वतिरण गर्नु पर्नेछ । यसरी नरिवाचन चनिह वतिरण गर्दा कुनै गल्ती भएको वा फरक पर्न गएको भन्ने आयोगलाई लागेमा आयोगले त्यस्तो चनिह परिवर्तन गर्न सक्नेछ । (६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियस दफा बमोजमि नरिवाचन चनिह वतिरण गर्दा राजनीतिक दल सम्बन्धी प्रचलति सङ्घीय कानून बमोजमि राष्ट्रिय दलको रुपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलको उम्मेदवारलाई मात्र सम्बन्धति दलको नरिवाचन चनिह वतिरण गरिनेछ ।

यसरी वतिरण गरिएको नरिवाचन चनिह मतपत्रमा समावेश गर्दा त्यस्तो दलले तत्काल अघिभएको प्रतनिधिसभाको नरिवाचनमा समानुपातकि नरिवाचन प्रणालीतर्फ प्राप्त गरेको मत सङ्ख्याको आधारमा समावेश गरिनेछ । तर यो ऐन प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो पटकको नरिवाचनको हकमा व्यवस्थापकि-संसदमा प्रतनिधित्व गर्ने सबै दलको उम्मेदवारलाई सम्बन्धति दलको नरिवाचन चनिह वतिरण गरिनेछ । यसरी वतिरण गरिएको नरिवाचन चनिह मतपत्रमा समावेश गर्दा त्यस्तो दलले । संवधान सभा सदस्य नरिवाचन २०७० मा समानुपातकि नरिवाचन प्रणालीतर्फ प्राप्त गरेको मत संख्याको आधारमा समावेश गरिनेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि नरिवाचन चनिह प्राप्त नगर्ने दलको उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र रुपमा खडा भएको उम्मेदवारले प्रयोग गर्ने गरी नरिधारण गरिएका नरिवाचन चनिहको समूहबाट तोकिए बमोजमिको तरकिा अनुसार नरिवाचन अधिकृतले नरिवाचन चनिह प्रदान गर्नेछ । २७. उम्मेदवारको मृत्यु भएमा: (१) दफा २४ बमोजमि उम्मेदवारको अन्तमि नामावली प्रकाशन हुनु भन्दा अघिदलबाट मनोनयन भएको उम्मेदवारको मनोनयनपत्र रीतपूर्वकको ठहर भईसकेको र आफ्नो नाम फरिा नलएको कुनै उम्मेदवारको मृत्यु भएमा र त्यस्तो मृत्यु भएको लखिति सूचना नजि उम्मेदवारको नरिवाचन प्रतनिधिविा सम्बन्धति दल वा अन्य कुनै व्यक्तीबाट प्राप्त भएमा र त्यस्तो कुरामा नरिवाचन अधिकृत वशि्वस्त भएमा नजिले त्यस्तो नरिवाचनसँग सम्बन्धति अन्य कार्यक्रम तुरुन्त स्थगति गर्नु पर्नेछ र त्यसको जानकारी आयोगलाई दनि पर्नेछ । (२) दफा २४ बमोजमि उम्मेदवारको अन्तमि नामावली प्रकाशति भएपछिकुनै दलबाट मनोनयन भएको उम्मेदवारको मृत्यु भएमा र त्यस्तो मृत्यु भएको लखिति सूचना नजि उम्मेदवारको नरिवाचन प्रतनिधिविा सम्बन्धति दल वा अन्य कुनै व्यक्तीबाट प्राप्त भएमा र त्यस्तो कुरामा नरिवाचन अधिकृत वशि्वस्त भएमा नजिले त्यस्तो नरिवाचनसँग सम्बन्धति अन्य कार्यक्रम तुरुन्त स्थगति गर्नु पर्नेछ र त्यसको जानकारी आयोगलाई दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि कार्यक्रम स्थगति भएको सूचना अन्य उम्मेदवार समेतको जानकारीको लागि नरिवाचन अधिकृतले आफ्नो कार्यालयमा टाँस्नु पर्नेछ । (४) आयोगले उपदफा (१) बमोजमिको जानकारी प्राप्त गरेपछित्यस्तो नरिवाचनको मतदानको कार्यक्रममा असर नपर्ने गरी उम्मेदवारको मनोनयन सम्बन्धी कार्यक्रम यथाशक्य छट्टि पूरा गर्न अर्को कार्यक्रम नरिधारण गरी नरिवाचन अधिकृतलाई पठाउनु पर्नेछ । (५) आयोगले उपदफा (२) बमोजमिको जानकारी प्राप्त गरेपछित्यस्तो नरिवाचनमा मतदान गर्ने मतिि लगायत नरिवाचनको लागि यस परिच्छेद बमोजमिको अन्य कार्यक्रम पुन: नरिधारण गरी नरिवाचन अधिकृतलाई पठाउनु पर्नेछ ।

(६) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि कार्यक्रम स्थगति भएकोमा पहिलि मनोनयनपत्र पेश गरी रीतपूर्वकको ठहर भईसकेको वा उम्मेदवारको अन्तमि नामावलीमा

नाम रहेको उम्मेदवारले पुनः मनोनयनपत्र दाखलिा गर्नु पर्ने छैन र जुन दलको उम्मेदवारको मृत्यु भएको हो त्यस्तो दलको तर्फबाट मात्र पुनः उम्मेदवार मनोनयन गर्न सकिनेछ । (७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उम्मेदवारको मृत्यु भई नरिवाचनको कार्यक्रम स्थगित गर्नु पर्दा नरिवाचन कार्यक्रममा लेखिए बमोजमिको काम सम्पन्न गर्नु पर्ने अवधि सात दिन भन्दा बढी भएमा पुनः अर्को कार्यक्रम प्रकाशन गर्नु पर्ने छैन र सोही कार्यक्रमको समयावधिभित्र मतदानको काममा बाधा नपुग्ने गरी उम्मेदवार मनोनयन सम्बन्धी काम पूरा गर्नु पर्ने गरी मिलाउनु पर्नेछ । २८. उम्मेदवारको परिचयपत्रः यस परिच्छेद बमोजमि अन्तर्गत नामावलीमा कायम रहेका उम्मेदवारलाई नरिवाचन अधिकृतले तोकिए बमोजमिको परिचयपत्र दनिन्छ । परिच्छेद-५ । मतदान केन्द्र, मतपत्र र मतपेटिका । २९. मतदान केन्द्रः (१) आयोगले नरिवाचनका लागि आवश्यक सङ्ख्यामा मतदान केन्द्र तथा उपकेन्द्र तोकनेछ । (२) नरिवाचन अधिकृतले उपदफा (१) बमोजमिको मतदान केन्द्र वा उपकेन्द्र थपघट गर्न आवश्यक ठानेमा त्यसरी थपघट गर्नु पर्ने आवश्यकता र औचित्य सहित आयोगलाई लेखी पठाउन सक्नेछ र आयोगले त्यस्तो व्यहोरा मनासबि ठानेमा मतदान केन्द्र वा उपकेन्द्र थपघट गर्न सक्नेछ । (३) नरिवाचन अधिकृतले आवश्यक भएमा आयोगको पूर्व स्वीकृत लिई सुवर्धजनक वा व्यवहारिक दृष्टिबाट उपयुक्त हुने ठाउँमा मतदान केन्द्र वा उपकेन्द्र सार्न सक्नेछ । (४) उपदफा (१), (२) र (३) बमोजमि मतदान केन्द्र तथा उपकेन्द्र तोकिएको, थपघट गरिएको वा सारिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (५) एउटा मतदान स्थलको क्षेत्रभित्र आवश्यकता अनुसार एक वा एक भन्दा बढी मतदान केन्द्र, उपकेन्द्र वा मतदान कक्षहरू रहन सक्ने छन् । (६) मतदान केन्द्र, उपकेन्द्र वा मतदान कक्ष तोकने आधार, प्रक्रिया र अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३०. मतपत्रः (१) नरिवाचनका लागि आयोगले तोके बमोजमिको मतपत्र हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको मतपत्रमा प्रत्येक उम्मेदवारका लागि तोकिएको नरिवाचन चिन्ह र त्यस्तो चिन्हमा मतदान गर्ने कोठा हुनेछ । (३) मतपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३१. मतपेटिकाः (१) मतदानका लागि आयोगले तोके बमोजमिको मतपेटिका हुनेछ । (२) मतपेटिका व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-६ । मतदान । ३२. मतदानको समयः मतदान हुने मितिमा मतदान गर्ने समय दफा ५ को उपदफा (२) बमोजमिको सूचनामा तोके बमोजमि हुनेछ । ३३. मतदानः (१) कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कुनै वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको मतदाताले सोही गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको लागि तोकिएको मतदान केन्द्रमा मात्र मतदान गर्न पाउनेछ । (२) मतदाताले मतदाता नामावली अनुसार आफूलाई तोकिएको मतदान केन्द्रमा मतदान गर्नु पर्नेछ ।

(३) मतदाताले आफूले मतदान गर्न तोकिएको मतदान केन्द्रमा नरिवाचनका लागि तोकिएको मतपत्र मत सङ्केत गरी मतदान गर्नु पर्नेछ । (४) मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको मतदाताको नामबाट त्यस्तो मतदाता बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिले मतदान गर्न पाउने छैन । (५) कुनै पनि मतदाताले एउटै नरिवाचनमा एक पदको लागि एक भन्दा बढी पटक वा एक भन्दा बढी मतदान केन्द्रमा मतदान गर्न पाउने छैन । ३४. मतदानको प्रक्रियाः (१) मतदान केन्द्रमा मतदानका लागि उपस्थिति मतदातालाई मतदान अधिकृतले तोकिए बमोजमिको रीत पुर्याई मतपत्र दनिन्छ । (२) मतदातालाई मतपत्र दनि अघि मतदान अधिकृतले मतदाता नामावलीमा तोकिए बमोजमिको व्यहोरा जनाई आयोगले निर्धारण गरे बमोजमिको मतपत्र दनिन्छ । (३) मतदाताले मतपत्रमा तोकिए बमोजमिको छाप वा चिन्ह गोप्य तवरले लगाई मतदान गर्नु पर्नेछ । (४) मतदाताले मत सङ्केत गर्दा आयोगले निर्धारण गरेको मतपत्रको एक वा एक भन्दा बढी मत सङ्केत गर्न तोकिएको कुनै कोठामा गोप्य रुपमा उपदफा (३) बमोजमिको छाप वा चिन्ह लगाई तोकिए बमोजमि मतदान गरी मत पेटिकामा खसाउनु पर्नेछ । (५) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मतदान गर्ने प्रयोजनको लागि विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरिएको अवस्थामा मतदाताले तोकिए बमोजमि विद्युतीय उपकरणद्वारा मतदान गर्नु पर्नेछ । ३५. नाम ढाँटी मतदान गर्न आएमाः (१) कुनै व्यक्तिले आफ्नो नाम ढाँटी अर्को मतदाताको नाममा मतदान गर्नको लागि मतपत्र लानि आएमा उम्मेदवार वा नजिको प्रतिनिधि वा सोही मतदान केन्द्रका मतदाताले एक सय रुपैयाँ धरौटी राखी मतदान अधिकृत समक्ष तोकिए बमोजमि वरिध गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि वरिध भएमा मतदान अधिकृतले त्यस सम्बन्धमा आवश्यक कुरा बुझी तत्काल नरिणय गर्नु पर्नेछ र यसरी पर्न आएको वरिध र त्यसको नरिणय तोकिए बमोजमिको नरिणय कतिबामा तुरुन्त जनाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि वरिध ठीक ठहरेमा मतदान अधिकृतले त्यस्तो धरौटी रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई फर्ति दनिन्छ र वरिध गलत देखिएमा त्यस्तो धरौटी रकम जफत हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमिको वरिध ठीक ठहरेमा त्यसरी नाम ढाँटी मतदान गर्न आउने व्यक्तिलाई मतदान अधिकृतले नरिवाचन कसूर तथा सजाय सम्बन्धी प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजमि जरिवाना गर्न सक्नेछ । ३६. मतदान केन्द्रमा प्रवेशः (१) मतदान अधिकृतले मतदान केन्द्रमा देहायका व्यक्तिलाहेक अरु कसैलाई प्रवेश गर्न दनि छैनः- । (क) मतदाता, । (ख) उम्मेदवार वा नजिको एकजना नरिवाचन प्रतिनिधि वा मतदान प्रतिनिधि, । (ग) आयोगबाट अनुमति प्राप्त पर्यवेक्षक, । (घ) आयोग वा नरिवाचन अधिकृत वा मतदान अधिकृतबाट अनुमति पाएका व्यक्ती, । (ङ) महिला मतदाताको साथमा रहेको बढीमा पाँच वर्षको बालक, । (च) दृष्टिबिहीन वा शारीरिक रुपले अशक्त मतदाताको सहयोगको लागि साथमा आएको एकाघरको परिवारको सदस्य ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै प्रकारको हतियार साथ लिएको वा मादक पदार्थ सेवन गरेको व्यक्ती मतदाता भए तापनि मतदान अधिकृतले मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्न दनि छैन । (३) मतदानको समय समाप्त भएपछि मतदान केन्द्रमा प्रवेश गरिसकेका मतदान गर्न बाँकी

मतदाता बाहेक अन्य मतदाताले मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्न वा त्यहाँ रहन पाउने छैनन् । ३७. नरीक्षण गर्न सक्ने: कुनै मतदाता मत सङ्केत गर्ने स्थानमा मनासबि समय भन्दा बढी समयसम्म बसेमा वा मतदान अधिकृतलाई कुनै शङ्का लागेमा नजिले मत सङ्केत गर्ने स्थानमा प्रवेश गरी नरीक्षण गर्न सक्नेछ । ३८. अशक्त मतदाता: कुनै मतदाताले दृष्टिबिहीन वा शारीरिक अशक्तता वा अरु कुनै कारणवश आफ्नै मत सङ्केत गर्न नसक्ने भई मत सङ्केत गर्ने काममा सहयोग पुर्याउन आफ्नो एकाघरको परिवारको सदस्यलाई साथमा लैजान अनुमति मागेमा वा मत सङ्केत गर्ने काममा सहयोग पुर्याउन मतदान अधिकृतलाई अनुरोध गरेमा र मतदान अधिकृतलाई सो कुरा उपयुक्त लागेमा परिवारको त्यस्तो सदस्यलाई मतदाताको साथमा मत सङ्केत गर्ने स्थानमा प्रवेश गर्न । अनुमति दिने वा मतदान अधिकृतले मतदाताको इच्छा अनुसार नजिको मतपत्रमा मत सङ्केत गरिदिन सक्नेछ । ३९. मतपेटिका, वदियुतीय उपकरण नोक्सान भएमा वा तोडफोड गरिएमा: (१) कुनै मतदान केन्द्रमा मतदानको लागि प्रयोग भएको मतपेटिका वा मतदान गर्न राखिएको वदियुतीय उपकरण दुर्घटनाबश नोक्सान भएमा वा जानाजान तोडफोड गरी नोक्सान गरिएमा मतदान अधिकृतले सम्बन्धित नरिवाचन अधिकृतलाई त्यस घटनाको प्रतविदन तुरुन्त दनु पर्नेछ । (२) मतदान अधिकृतले नरिवाचन अधिकृतलाई बुझाई सकेको मतदानको लागि प्रयोग भएको मतपेटिका कुनै कसिमिले खोसिएमा वा जानाजान तोडफोड गरी नोक्सान गरिएमा वा दुर्घटनाबश नोक्सान भएमा वा उपदफा (१) बमोजिमको प्रतविदन प्राप्त भएमा नरिवाचन अधिकृतले त्यस्तो मतदान केन्द्रको मतदान तुरुन्त रद्द गर्नु पर्नेछ र त्यसको प्रतविदन आयोगमा तुरुन्त दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम मतदान रद्द गरिएको मतदान केन्द्रमा नरिवाचन अधिकृतले पुनः मतदान गर्ने मतिरि समय तोकी त्यसको सूचना त्यस्तो मतदान केन्द्रमा तुरुन्त प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ४०. वशिष परस्थितिमा मतदान स्थगति गर्न सकिने: (१) कुनै मतदान केन्द्रमा हुलदङ्गा लगायत अन्य असामान्य परस्थिति उत्पन्न भई वा कुनै कारणले वदियुतीय उपकरण सञ्चालन हुन नसकी वा उपद्वर वा प्राकृतिक वपिद् वा काबुबाहरिको कुनै कारणले मतदानको काम हुन नसक्ने कुरामा मतदान अधिकृत वशिषत भएमा नजिले त्यस्तो मतदान केन्द्रको मतदान कार्य तत्काल स्थगति गर्न सक्नेछ र त्यसको सूचना सोही स्थानमा प्रकाशन गर्नेछ । (२) मतदान अधिकृतले उपदफा (१) बमोजिम मतदान स्थगति गरेको सूचना तुरुन्त नरिवाचन अधिकृतलाई दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम मतदान स्थगति भएको व्यहोराको जानकारी नरिवाचन अधिकृतले तुरुन्त मुख्य नरिवाचन अधिकृत र आयोगलाई दनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिमको जानकारी प्राप्त गरेपछि आयोगले अन्यथा नरिदेशन दिएमा बाहेक नरिवाचन अधिकृतले त्यस्तो मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान हुने मतिरि समय यथाशीघ्र तोकी सूचना प्रकाशन गरी पुनः मतदान गराउनेछ । ४१. मतदान केन्द्रको अनधिकृत कब्जा: (१) देहायको अवस्थामा मतदान केन्द्रको अनधिकृत कब्जा भएको मानिनेछ:- । (क) कसैले बल प्रयोग गरी वा डर त्रास देखाई वा धम्की दिई मतदान केन्द्र वा मतदान गर्न नशिचित गरिएको स्थान आफ्नो कब्जामा लई मतदानको कार्यमा प्रभाव पारेमा वा कुनै उम्मेदवारको समर्थक मतदातालाई मात्र मतदान गर्न दिएमा वा अन्य मतदातालाई मतदान गर्न नदिएमा, । (ख) कसैले बल प्रयोग गरी वा नगरी मतदातालाई कुनै उम्मेदवारको पक्षमा मतदान गर्न वा नगर्न डर त्रास देखाएमा वा धम्की दिएमा वा मतदान गर्नको लागि बाटो वा गाँडा छेकी रोकेमा वा मतदान केन्द्रमा वा मतदान गर्ने स्थानमा जान वा प्रवेश गर्न नदिएमा, वा । (ग) कसैले बल प्रयोग गरी वा नगरी मतदान कार्य सञ्चालन गर्न खटिएको मतदान अधिकृत वा कर्मचारीलाई आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न नदिएमा वा नजिको जमिमामा रहेको मतपत्र, मतपेटिका, मतदान गर्न राखिएको वदियुतीय उपकरण वा मतदान सम्बन्धी सामग्री खोसेमा वा अन्य त्यस्तै कार्य गरी मतदानको कार्य नषिपक्ष तथा स्वतन्त्र रुपमा सामान्य ढङ्गले सञ्चालन नहुने वा हुन नसक्ने गरी प्रभावति गरेमा । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) मा उल्लिखित कुनै प्रकारले मतदान केन्द्रको अनधिकृत कब्जा भएमा मतदान अधिकृतले तत्काल मतदान स्थगति गरी त्यसको प्रतविदन नरिवाचन अधिकृतलाई र नरिवाचन अधिकृतले आयोगलाई तुरुन्त दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रतविदन प्राप्त भएमा आयोगले वा आयोगले कुनै नरिदेशन दिएको अवस्थामा नरिवाचन अधिकृतले आयोगको त्यस्तो नरिदेशन बमोजिम उपदफा (१) बमोजिमको घटनाको जाँच गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जाँचको प्रतविदनको आधारमा आयोगले वा आयोगको नरिदेशन अनुसार नरिवाचन अधिकृतले त्यस्तो मतदान केन्द्रको मतदान रद्द गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम मतदान रद्द भएको मतदान केन्द्रमा नरिवाचन अधिकृतले पुनः मतदान गर्ने मतिरि समय यथाशीघ्र तोक्नु पर्नेछ र त्यसको सूचना मतदान केन्द्रमा समेत प्रकाशन गरी पुनः मतदान गराउनेछ । ४२. मतपेटिका बन्द गर्ने: मतदान समाप्त भएपछि मतदान अधिकृतले मतदान गरिएको मतपत्र राखिएको मतपेटिका आयोगले तोके बमोजिमको रीत पुर्याई बन्द गर्नु पर्नेछ । ४३. मतपेटिका नरिवाचन अधिकृतलाई हस्तान्तरण गर्ने: मतदानको लागि प्रयोग गरिएको मतपेटिका मतदान अधिकृतले सुरक्षित रुपमा नरिवाचन अधिकृतलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-७ । मतगणना र नरिवाचन परिणाम । ४४. नरिवाचन अधिकृतले मतगणना गर्नु गराउनु पर्ने: नरिवाचन अधिकृतले आफूलाई तोकिएको स्थानीय तहको नरिवाचनको मतगणना गर्ने काम आफ्नो प्रत्यक्ष रेखदेख तथा नयिन्त्रणमा गर्नु गराउनु पर्नेछ ।

४५. मतगणनाको सूचना: (१) स्थानीय तहको नरिवाचनको मतगणना गर्ने स्थान तोकी नरिवाचन अधिकृतले सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) स्थानीय तहको कुनै पदको नरिवाचनका लागि मतदान गर्न नरिधारति सबै मतदान केन्द्रमा मतदानको लागि प्रयोग गरिएका सबै मतपेटिका प्राप्त गरिसकेपछि नरिवाचन अधिकृतले मतगणना गर्ने मतिरि समय तोकी उम्मेदवारको जानकारीको लागि सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको सूचनामा मतगणनाको

लागि उम्मेदवारले आफ्नो नरिवाचन प्रतनिधि वा मतगणना प्रतनिधि भिनोयन गरी मतगणना गर्ने स्थानमा पठाउनु पर्ने व्यवहारा समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । ४६. मतगणना: (१) नरिवाचन अधिकृतले दफा ४४ बमोजमिको सूचनामा उल्लेख गरिएको स्थान, मतिरि समयमा तोकिए बमोजमि मतगणना गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको मतगणना गर्ने स्थान, मतिरि समयमा उम्मेदवार र उम्मेदवारको नरिवाचन प्रतनिधि वा तोकिए बमोजमिका मतगणना प्रतनिधि उपस्थिति रहन सक्नेछन् । (३) यस ऐन बमोजमि कुनै स्थानीय तहको कुनै मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो मतदान केन्द्रको मतदान कार्य समाप्त नभएसम्म त्यस्तो नरिवाचनसँग सम्बन्धति मतगणना प्रारम्भ गरिने छैन । ४७. मतगणना गर्ने स्थानमा प्रवेश: (१) सम्बन्धति नरिवाचन अधिकृतले उम्मेदवार वा उम्मेदवारको नरिवाचन प्रतनिधि वा मतगणना प्रतनिधि, मतगणनाको काममा खटएका व्यक्तहरू, पर्यवेक्षण तथा अनुगमनका लागि खटएका व्यक्तहरू, सुरक्षाको लागि खटएका कर्मचारीहरू तथा आयोगले खटाएको व्यक्तलाई मतगणना गर्ने स्थानमा प्रवेश गर्न अनुमति दिने सक्नेछ । (२) मतगणना गर्ने काममा बाधा पुर्याउने कुनै पनव्यक्तलाई नरिवाचन अधिकृतले मतगणना गर्ने स्थानबाट बाहिर जान आदेश दिने सक्नेछ र त्यस्तो आदेश पाएको व्यक्तले मतगणना गर्ने स्थानबाट बाहिर जानु पर्नेछ । त्यस्तो आदेश पालना नगरी अटेर गर्ने व्यक्तलाई नरिवाचन अधिकृतको आदेश बमोजमि सुरक्षाकर्मीले त्यस्तो स्थानबाट बाहिर पठाउनेछ । ४८. मतगणना लगातार गर्ने: (१) नरिवाचन अधिकृतले मतगणना प्रारम्भ गरेपछि मतगणना समाप्त नभएसम्म त्यस्तो मतगणनाको काम लगातार गर्नु पर्नेछ । (२) काबुबाहिरको परिस्थितिपिरी मतगणनाको काम बीचैमा रोकनु परेमा नरिवाचन अधिकृतले गणना गरसकेका मतपत्रहरू, मतगणना अभिलेखहरू, मतगणना गर्न बाँकी रहेका मतपत्रहरू र मतगणना गर्न बाँकी मतपेटिकाहरूको लगत समेत अलग अलग खाम, थैलो वा बोरामा बन्द गरी आफ्नो लाहाछाप लगाउनु पर्नेछ । उम्मेदवार वा नजिको नरिवाचन प्रतनिधि वा मतगणना प्रतनिधिले समेत त्यस्तो खाम, थैलो वा बोरामा आफ्नो लाहाछाप लगाउन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि रोकिएको मतगणनाको काम यथाशक्य पुनः प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ । यसरी मतगणना पुनः प्रारम्भ हुने सूचना त्यस्तो स्थानमा उपस्थिति उम्मेदवार वा नजिको नरिवाचन प्रतनिधि वा मतगणना प्रतनिधिलाई दनि पर्नेछ र मतगणना गर्ने स्थानमा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

तर कुनै उम्मेदवार वा उम्मेदवारको प्रतनिधि उपस्थिति हुन नआएको कारणले मतगणना गर्ने काममा बाधा पुगेको मानिने छैन । ४९. मतगणना पूरा हुनु अघि मतपत्र नोक्सान भएमा: (१) मतगणना पूरा हुनुभन्दा पहिले कुनै मतदान केन्द्रमा प्रयोग गरिएको मतपत्र, मतपत्र रहेको मतपेटिका नरिवाचन अधिकृतको नियन्त्रणबाट गैरकानूनी तवरले अन्यत्र लगिएमा वा खोलिएमा वा नोक्सान गरिएमा वा तोडफोड गरिएमा वा हराएमा वा दुरुघटनाबश नोक्सान भएमा नरिवाचन अधिकृतले मतगणनाको काम स्थगति गरी त्यसको प्रतविदन आयोगलाई तुरुन्त दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि मतगणनाको काम स्थगति गरिएपछि आयोगले त्यस्तो मतदान केन्द्रको सम्पूर्ण मतदान अवैध भएको घोषणा गर्नेछ र आयोगको निर्देशनमा नरिवाचन अधिकृतले त्यस्तो मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान गर्ने स्थान, मतिरि समय यथाशीघ्र तोकिएको सूचना प्रकाशन गर्नेछ । ५०. मतगणनास्थलको अनधिकृत कब्जा: (१) देहायका अवस्थामा मतगणनास्थलको अनधिकृत कब्जा भएको मानिनेछ :- । (क) कसैले बल प्रयोग गरी वा डर त्रास देखाई वा धम्की दिई मतगणनास्थललाई आफ्नो कब्जामा लई मतगणनाको कार्यमा प्रभाव पारेमा, । (ख) कसैले बल प्रयोग गरी वा नगरी मतगणना कार्यमा खटिएको नरिवाचन अधिकृत वा कर्मचारीलाई आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न नदिएमा वा नजिको जमिमामा रहेको मतपत्र, मतपेटिका वा मतगणना सम्बन्धी अन्य सामग्री खोसेमा वा अन्य त्यस्तै कार्य गरी मतगणनाको कार्य नषिपक्ष तथा स्वतन्त्र रुपमा सामान्य ढङ्गले सञ्चालन नहुने वा हुन नसक्ने गरी प्रभावति गरेमा, वा । (ग) मतगणनाको कार्यमा संलग्न रहेको कुनै व्यक्तले खण्ड (क) वा (ख) बमोजमिको कार्य गरेमा वा त्यस्तो कार्य गर्न सहयोग पुर्याएमा वा अनुमति दिएमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि मतगणनास्थलको अनधिकृत कब्जा भएमा नरिवाचन अधिकृतले मतगणनाको कार्य तत्काल स्थगति गरी त्यसको प्रतविदन आयोगलाई तुरुन्त दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको प्रतविदन प्राप्त भएमा आयोगले त्यस्तो घटनाको सम्बन्धमा कुनै जाँचबुझ गर्नु पर्ने ठहर्याएमा आयोगको आयुक्त वा अनुगमन टोली खटाई जाँचबुझ गराउन सक्नेछ । (४) आयोगले उपदफा (२) बमोजमिको प्रतविदनको आधारमा वा उपदफा (३) बमोजमि जाँचबुझ गर्न खटाइएको आयुक्त वा अनुगमन टोलीको प्रतविदनको आधारमा त्यस्तो मतगणनास्थल उपदफा (१) बमोजमि अनधिकृत तवरले कब्जा भएको भन्ने ठहर्याएमा त्यसरी कब्जाबाट असर परेको मतदान केन्द्रहरूको सम्पूर्ण मतपत्रहरू अवैध घोषति गरी मतदान रद्द गर्न सक्नेछ । (५) आयोगबाट उपदफा (४) बमोजमि मतदान रद्द गरिएको मतदान केन्द्रमा नरिवाचन अधिकृतले पुनः मतदान हुने स्थान, मतिरि समय तोकिएको सूचना प्रकाशन गर्नेछ । ५१. मतपत्र बदर हुने अवस्था: (१) देहायका अवस्थामा मतपत्र बदर हुनेछ :- । (क) सम्बन्धति मतदान अधिकृतको दस्तखत नभएको, । (ख) औठाछाप लगाई वा दफा ३४ को उपदफा (३) बमोजमिको चनिह वा छाप बाहेक अन्य चनिह वा छाप लगाई मत सङ्केत गरिएको, ।

(ग) मत सङ्केत चनिह नबुझिने गरी लतपतिएको वा च्यातिएको, । (घ) उम्मेदवारको नरिवाचन चनिह रहेको कोठामा मत सङ्केत नगरी अन्यत्र मत सङ्केत गरिएको, । (ङ) उम्मेदवार नरहेको नरिवाचन चनिहमा मात्र मत सङ्केत गरिएको, । (च) नरिवाचति गर्नु पर्ने सङ्ख्या भन्दा बढी उम्मेदवारको नरिवाचन चनिह भएको कोठामा छुट्टा-छुट्टै मत सङ्केत गरिएको, । (छ) एक भन्दा बढी उम्मेदवारको नरिवाचन चनिह भएको कोठामा मत सङ्केतको चनिह पर्ने गरी मत

सङ्केत गरिएको, । (ज) मत सङ्केत नगरी मतदान अधिकृतलाई फर्ति दिएको, । (झ) कुनै पनउम्मेदवारको नरिवाचन चनिहमा मत सङ्केत नगरिएको, । (ञ) आयोगद्वारा नरिधारित मतपत्र बाहेक अन्य मतपत्रद्वारा मतदान गरिएको, । (ट) मतपेटिका भन्दा बाहिर राखिएको, । (ठ) जाली मतपत्र, वा । (ड) आयोगले बदर हुने भनी तोकेको मतपत्र । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एउटै मतपत्रबाट धेरै उम्मेदवार चुननि अवस्थामा जुन पदको मत बदर हुने हो त्यस्तो मत मात्र बदर गरी अन्य मतपत्र गणना गर्नु पर्नेछ । ५२. दोहोरूँयाई मतगणना: (१) कुनै मतदान केन्द्रको मतगणना समाप्त नहुँदै वा गणना गरिएको मतपत्र सलिबन्दी हुनुभन्दा पहिले कुनै उम्मेदवार वा नजिको नरिवाचन प्रतनिधि वा मतगणना प्रतनिधिले केही वा सबै मतपत्र दोहोरूँयाई गणना गराई पाउँ भनी तत्काल नरिवाचन अधिकृत समक्ष कारण सहित लखित नविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन पर्न आएमा नरिवाचन अधिकृतले त्यस्तो नविदन तत्कालै दर्ता गरी दोहोरूँयाई मतगणना गर्नु पर्ने देखिएमा दोहोरूँयाई मतगणना गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि दोहोरूँयाई मतगणना गर्नु नपर्ने भएमा नरिवाचन अधिकृतले सोही व्यहोराको नरिणय गरी त्यस्तो स्थानमा उपस्थिति रहेका नजि उम्मेदवार वा नजिको नरिवाचन प्रतनिधि वा मतगणना प्रतनिधिलाई नरिवाचन परणामको घोषणा गर्नु भन्दा पहिले त्यस्तो नरिणयको सूचना दनि पर्नेछ । ५३. मत बराबर भएमा गोला हाली नरिणय गर्ने: कुनै सदस्यको नरिवाचनमा मतदान भएको सबै मतपत्रको मतगणना कार्य समाप्त भएपछि दुई वा दुई भन्दा बढी उम्मेदवारले प्राप्त गरेको सदर मत बराबर भई नरिवाचति उम्मेदवार छुट्याउन नसकिने भएमा नरिवाचन अधिकृतले बराबर मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको बचि गोला हाली नरिणय गर्नु पर्नेछ । त्यसरी गोलाद्वारा छानिएको उम्मेदवारले एक मत बढी प्राप्त गरेको मानिनेछ । ५४. नरिवाचन परणामको प्रकाशन: (१) कुनै नरिवाचनको मतगणनाको कार्य पूरा भइसकेपछि नरिवाचन अधिकृतले तोकिए बमोजमि मतगणनाको तालिका तयार गरी तोकिए बमोजमि नरिवाचन परणाम प्रकाशन गर्ने र त्यस्तो परणाम तालिकाको एक प्रतितुरुन्त आयोगमा पठाउनु पर्नेछ । (२) नरिवाचन अधिकृतले उपदफा (१) बमोजमि नरिवाचनको परणाम प्रकाशन गर्दा सबै भन्दा बढी सदर मत पाउने उम्मेदवार नरिवाचति भएको घोषणा गर्नु पर्नेछ र तोकिए बमोजमि नरिवाचति भएको प्रमाणपत्र दनि पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको पदमा सबै भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने देहाय बमोजमिका उम्मेदवार नरिवाचति भएको घोषणा गर्नु पर्नेछ:- । (क) गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिका महिला वडा सदस्य पदमा सबै भन्दा बढी मत पाउने एकजना, दलति महिला सदस्य पदको लागि उम्मेदवारी दइएका मध्ये सबै भन्दा बढी मत पाउने एकजना र अन्य वडा सदस्य पदमा सबै भन्दा बढी मत पाउने दुई जना उम्मेदवार, । (ख) गाउँ कार्यपालिकाको महिला सदस्य पदमा सबै भन्दा बढी मत पाउने चार जना उम्मेदवार, । (ग) गाउँ कार्यपालिकाको दलति वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट हुने सदस्य पदमा सबै भन्दा बढी मत पाउने दुई जना उम्मेदवार, । (घ) नगर कार्यपालिकाको महिला सदस्य पदमा सबै भन्दा बढी मत पाउने पाँच जना उम्मेदवार, । (ङ) नगर कार्यपालिकाका दलति वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट हुने सदस्य पदमा सबै भन्दा बढी मत पाउने तीन जना उम्मेदवार । (४) नरिवाचनको परणाम प्रकाशन गरिसकेपछि नरिवाचन सम्बन्धी तोकिए बमोजमिका वविरणहरू समेत भएको आफ्नो प्रतविदन तयार गरी नरिवाचन अधिकृतले मुख्य नरिवाचन अधिकृत समक्ष र मुख्य नरिवाचन अधिकृतले आयोगमा यथाशीघ्र पठाउनु पर्नेछ । ५५. नरिवाचति मति: दफा ३ को उपदफा (१) बमोजमि गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनु भन्दा अगाडि नरिवाचन भएकोमा नरिवाचन हुँदा कायम रहेका सदस्यको कार्यकाल समाप्त भएको भोलपिल्को मतिमा नयाँ नरिवाचति सदस्य नरिवाचति भएको मानिनेछ । तर यो ऐन प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो पटकको नरिवाचनको हकमा दफा ४ को उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको नरिवाचन मतिको सातौँ दनि नयाँ नरिवाचति सदस्य नरिवाचति भएको मानिनेछ । परिच्छेद-८ । उम्मेदवारको प्रतनिधि: ५६. नरिवाचन प्रतनिधि: (१) कुनै उम्मेदवारले कुनै व्यक्तिलाई नरिवाचनको लागि आफ्नो नरिवाचन प्रतनिधिनियुक्त गरेमा त्यसको लखित सूचना नरिवाचन अधिकृतलाई दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नियुक्त भएको नरिवाचन प्रतनिधिलाई उम्मेदवारले जुनसुकै बखत बदर गरी अर्को नरिवाचन प्रतनिधिनियुक्त गर्न सक्नेछ र त्यसको सूचना नरिवाचन अधिकृतलाई तुरुन्त दनि पर्नेछ । (३) नरिवाचन प्रतनिधिको योग्यता तोकिए बमोजमि हुनेछ । ५७. नरिवाचन प्रतनिधिको कर्तव्य: यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा नरिवाचन प्रतनिधिले गर्नु पर्ने भनी उल्लेख गरे बमोजमिको काम गर्नु दफा ५६ बमोजमि नियुक्त नरिवाचन प्रतनिधिको कर्तव्य हुनेछ । ५८. मतदान प्रतनिधि र मतगणना प्रतनिधि: (१) उम्मेदवार वा नजिको नरिवाचन प्रतनिधिले प्रत्येक मतदान केन्द्रको लागि तोकिए बमोजमि मतदान प्रतनिधिनियुक्त गर्न सक्नेछ र त्यसको लखित सूचना मतदान अधिकृत र नरिवाचन अधिकृतलाई दनि पर्नेछ । (२) उम्मेदवार वा नजिको नरिवाचन प्रतनिधिले मतगणनास्थलमा उपस्थिति रहन तोकिए बमोजमि मतगणना प्रतनिधिनियुक्त गर्न सक्नेछ र त्यसको लखित सूचना नरिवाचन अधिकृतलाई दनि पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि नियुक्त भएको मतदान प्रतनिधि वा मतगणना प्रतनिधिलाई उम्मेदवार वा नजिको नरिवाचन प्रतनिधिले जुनसुकै बखत बदर गरी अर्को मतदान प्रतनिधि वा मतगणना प्रतनिधिनियुक्त गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि अर्को मतदान प्रतनिधिनियुक्त गरिएकोमा मतदान अधिकृतलाई र अर्को मतगणना प्रतनिधिनियुक्त गरिएकोमा नरिवाचन अधिकृतलाई तुरुन्त जानकारी दनि पर्नेछ । (५) मतदान प्रतनिधि र मतगणना प्रतनिधिको सङ्ख्या र योग्यता तोकिए बमोजमि हुनेछ । ५९. मतदान प्रतनिधि र मतगणना प्रतनिधिको कर्तव्य: (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको

नयिम बमोजमि मतदान प्रतनिधिलि मतदान केन्द्रमा गर्नु पर्ने सबै काम गर्नु दफा ५८ को उपदफा (१) बमोजमि नयिक्त मतदान प्रतनिधिको कर्तव्य हुनेछ । (२) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि मतगणना प्रतनिधिलि गर्नु पर्ने सबै काम गर्नु दफा ५८ को उपदफा (२) बमोजमि नयिक्त मतगणना प्रतनिधिको कर्तव्य हुनेछ । ६०. उम्मेदवार वा कुनै प्रतनिधि अनुपस्थिति रहेमा: यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि नरिवाचन प्रतनिधि वा मतदान प्रतनिधि वा मतगणना प्रतनिधि नयिक्त नभएमा वा उम्मेदवार वा नजिको कुनै प्रतनिधि उपस्थिति रहनु पर्ने अवस्थामा उपस्थिति नरहेमा वा नजिहरूमध्ये कसैले गर्नु पर्ने काम नगरेमा सोही कारणले मात्र मतदानको वा मतगणनाको काम रोकनि छैन र यस्तो काम कानून बमोजमि भएको मानिन्छ । परिच्छेद-९ । विविधि । ६१. नविदिा मतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कसैले अर्को मतदाताको नामबाट मतपत्र लडिसकेको वा मतदान गरिसकेको र पछिबाट मतदान गर्न आउने व्यक्तिले वास्तविक मतदाता हो भन्ने कुरा नजिले पेश गरेको प्रमाणबाट देखिनि आएमा मतदान अधिकृतले त्यस्तो मतदातालाई नविदिा मतपत्र दनिन्छ । यसरी नविदिा मतपत्र दिएकोमा त्यस्तो मतपत्रमा मतदाताले आफ्नो मत सङ्केत गरिसकेपछि त्यस्तो मतपत्र मतपेटिकामा नहाली त्यसको प्रयोजनको लागि राखिएको छुट्टै खाममा राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदिा मतपत्र दनि, राख्ने र तत्सम्बन्धी अन्य कार्यवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) यस ऐन बमोजमि मतगणना गर्दा उपदफा (१) बमोजमि छुट्टै खाममा राखिएका नविदिा मतपत्रहरू त्यस समयमा गणना गरिने छैन । नरिवाचन सम्बन्धी उजुरी पर्न आई त्यस्तो उजुरीको नरिणय गर्नको लागि आवश्यक पर्ने भनी ठहर गरेमा अदालतले त्यस्तो नविदिा मतपत्रहरू समेत गणना गर्न सक्नेछ । ६२. धरौटी राख्नु पर्ने: (१) स्थानीय तहको नरिवाचनमा उम्मेदवार हुनको लागि देहाय बमोजमिको रकम धरौटी राख्नु पर्नेछ:- । (क) वडा सदस्यको लागि पाँच सय रुपैयाँ, । (ख) वडा अध्यक्षको लागि एक हजार रुपैयाँ, । (ग) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख तथा उपप्रमुखको लागि एक हजार पाँच सय रुपैयाँ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महिला र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा पचास प्रतिशत छुट हुनेछ ।

स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनका लागि "आर्थिक रूपले विपन्न व्यक्ती" भन्नाले वार्षिक पारिवारिक आय पचास हजार रुपैयाँ भन्दा कम भएको भनी सम्बन्धित स्थानीय तहले सफारसि गरेको व्यक्तिसमझनु पर्छ । ६३. धरौटी जफत हुने: (१) नरिवाचनमा मतदान गरिएको जम्मा सदर मतको दश प्रतिशत भन्दा कम सदर मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुनेछ । तर नरिवाचनमा उम्मेदवारको हकमा यो कुरा लागू हुने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि धरौटी जफत हुने अवस्थामा बाहेक अन्य उम्मेदवार र मनोनयनपत्र स्वीकृत नभएको वा नाम फर्ति लिएका व्यक्तिले राखेको धरौटी त्यस्तो नरिवाचन परिणाम घोषणा मितिले नबढे दनिभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले फर्ति लानु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको म्यादभित्र धरौटी फर्ति नलिएमा त्यस्तो धरौटीको रकम सञ्चति कोषमा दाखलिा हुनेछ । ६४. नरिवाचन प्रचार प्रसार खर्च: (१) नरिवाचनमा दल वा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमको हद आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकदिए बमोजमि हुनेछ । (२) दल, उम्मेदवार वा तनिको नरिवाचन प्रतनिधिलि नरिवाचनको अवधामा नरिवाचनमा भएको सम्पूर्ण खर्चको विवरण तोकिएको ढाँचामा तोकिए बमोजमि राख्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लागि "नरिवाचनको अवधि" भन्नाले उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता भएको मतिदिखि त्यस्तो नरिवाचनको परिणाम घोषणा भएको मतिसम्मको अवधिसमझनु पर्छ । (३) कुनै दल वा उम्मेदवारले नरिवाचनमा गरेको जम्मा खर्च उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको खर्चको रकमको हद भन्दा बढी हुनु हुँदैन । (४) उपदफा (२) बमोजमिको नरिवाचन खर्चको विवरण दल, उम्मेदवार वा तनिका प्रतनिधिलि नरिवाचन परिणाम घोषणा भएको मतिले तीस दनिभित्र आयोगले तोकेको कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । यसरी प्राप्त भएको खर्चको विवरण सम्बन्धित कार्यालयले आयोगमा पठाउनु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि नरिवाचन प्रचार प्रसार खर्चको विवरण तोकिएको समयभित्र नबुझाउने दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले नरिवाचन आयोग सम्बन्धी प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजमि जरिवाना गर्न सक्नेछ । ६५. नरिवाचन सम्बन्धी कागजात वा अभिलेखको गोपनीयता: (१) नरिवाचनमा प्रयोग भएको कागजात वा विद्युतीय उपकरणबाट मतदान भएकोमा त्यस्तो अभिलेखमध्ये मतगणनाको प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार खोली हेरी मतगणनाको काम समाप्त भएपछि सलिबन्दी गरी तोकिएको अधिकारीको जम्मामा राखिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सलिबन्दी भई रहेको मतपत्रको अर्धकट्टी, मतदानमा प्रयोग गरिएको मतदाता नामावली र सदर तथा बदर भएको मतपत्रहरू राखिएको सलिबन्दी खाम, थैलो, बोरा वा अभिलेख प्रचलित कानून बमोजमि परेको उजुरीको सलिसलामा अदालतले मात्र खोल्न र हेर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि अदालतको आदेशले खोली हेरिसकेपछि त्यस्तो अदालतले ती कागजात वा अभिलेख यथापमा सलिबन्दी गरी राख्नु पर्नेछ । अदालत बाहेक अन्य कुनै अधिकारी वा निकायलाई त्यस्तो बन्दी खाम, थैलो वा बोरा खोली हेर्ने अधिकार हुने छैन ।

(४) यस दफामा उल्लिखित कागजात वा अभिलेख मुद्दा परेकोमा मुद्दाको अन्तमि टुङ्गो लागेको मतिले र मुद्दा नपरेकोमा उजुरी गर्ने म्याद भुक्तान भएको मतिले तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । ६६. गोपनीयता भङ्ग गर्न नहुने: (१) कानून बमोजमि अधिकार पाएकोमा बाहेक नरिवाचन सम्बन्धी काम गर्न खटिएको कुनै पत्रकार वा उम्मेदवार वा नरिवाचन प्रतनिधि वा मतदान प्रतनिधि वा मतगणना प्रतनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले मतपत्रमा मतदाताले सङ्केत गरेको मत वा तत्सम्बन्धमा आफूलाई जानकारी रहेको वा हुन आएको अन्य कुनै कुरा कसैलाई भन्न, लेख्न वा कुनै किसिमले प्रकट गर्न वा प्रकाशन

गर्न समेत हुँदैने । (२) यो ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनयिस ऐन अन्तर्गत चलेको कानूनी कारबाहीमा कुनै पनसिाक्षी वा कुनै व्यक्तिलाई नरिवाचनमा नजिले कसलाई मत दिएको हो भनी वा कसले कसलाई मत दिएको हो भनी प्रश्न गरिने छैन । ६७. आदेश जारी गर्ने र नरिदेशन दनि: (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिममा लेखिएको कुराका अतरिक्ति नरिवाचनको सम्बन्धमा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमको अधीनमा रही आयोगले आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) आयोगले नरिवाचन सञ्चालनको लागि नरिवाचनको काममा खटएका कर्मचारीलाई आवश्यक नरिदेशन दनि सक्नेछ । (३) यस दफा बमोजमि आयोगले जारी गरेको आदेश र नरिदेशन पालना गर्नु नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय तथा नकियाय, सरकारी, अर्धसरकारी तथा गैरसरकारी संस्था तथा नकियाय, दल, उम्मेदवार, नजिको प्रतनिधि, नरिवाचन सम्बन्धी काम कारबाहीको प्रचार प्रसार गर्ने व्यक्तहि रू तथा नरिवाचनको काममा खटएका कर्मचारीहरू समेतको कर्तव्य हुनेछ । ६८. मददत लनि सकनि: (१) नरिवाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत वा आयोगले नरिवाचनको काममा खटाएको अनुगमन टोली, पर्यवेक्षक वा अन्य कुनै अधिकृतले नरिवाचन कामको सलिसलामा कुनै पनसिरकारी वा सुरक्षा नकियायको मददत लनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि मददत मागएमा आवश्यक मददत पुर्खाउनु सम्बन्धति सबैको कर्तव्य हुनेछ । ६९. कारबाही गर्न सक्ने: कुनै नरिवाचन अधिकृतले संवधान, कानून, नरिदेशकिा, कार्यवधि र आयोगले दिएको नरिदेशन वपिरति कार्य गरेमा आयोगले त्यस्तो नरिवाचन अधिकृतको नयिक्त बिदर गरी अर्को नरिवाचन अधिकृत नयिक्त गर्न वा वभिगीय कारबाहीको लागि सम्बन्धति नकियायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । ७०. नयिम बनाउने अधिकार: आयोगले यो ऐन कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नयिम बनाउन सक्नेछ । ७१. नरिदेशकिा वा कार्यवधि बिनाई लागू गर्न सक्ने: आयोगले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमहरूको अधीनमा रही आवश्यक नरिदेशकिा वा कार्यवधि बिनाई लागू गर्न सक्नेछ । ७२. खारेजी र बचाउ: (१) स्थानीय नकियाय (नरिवाचन कार्यवधि) ऐन, २०४८ खारेज गरिएको छ ।